UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Resolución Directoral N°..00002688.....

Tocache, 05 OCT. 2026

Vistos: El Trámite Nº 016-2026298685; y demás documentos adjuntos que constan en (07) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, como instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación, resolver en primera instancia las pretensiones solicitadas por los administrados de acuerdo a su naturaleza y estado de trámite;

Que, con Trámite Nº 016-2026298685, mediante Oficio N° 082-2026/I.E.I.P.S.M. Nº 0636/DP-P, de fecha 29 de setiembre del 2026, la Dirección de la Institución Educativa Nº 0636, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, remite la solicitud de licencia con goce por enfermedad de la docente Ninilvina SALAZAR PINEDA, con vigencia a partir del 28 de setiembre al 04 de octubre del 2026, para lo cual adjunta Constancia de Atención emitido por Hospital Base II Huánuco - EsSalud;

Que, de acuerdo la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, D.S Nº 004-2013-ED, **Artículo 180.- Licencia:** Es el derecho del profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o más días. Se formaliza mediante resolución administrativa por la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina en la instancia superior correspondiente. Puede ser con goce o sin goce de remuneraciones;

Que, en el D.S Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial **Artículo 184.- Licencia por incapacidad temporal:** - b) Corresponde al empleador el pago de remuneraciones hasta por los primeros veinte (20) días, correspondiendo a ESSALUD el pago del subsidio a partir del vigésimo primer día hasta un máximo de once (11) meses y diez (10) días consecutivos. – c) Si ESSALUD, a través de la Junta Médica diagnostica incapacidad permanente, la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada cesará al profesor por este motivo;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, de fecha 26 de febrero del 2026, se resuelve en el **Artículo 1.-** Aprobar la norma técnica denominada "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial", establece lo siguiente: **5.4 Licencia por incapacidad temporal.** Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el profesor nombrado o contratado que acredita una incapacidad temporal. La solicitud se presenta ante su jefe inmediato en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la contingencia. Para el caso del profesor que labore en IIEE ubicadas en zona rural 1 o VRAEM, podrá presentarse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. **5.4.1 Requisitos para el goce de los primeros veinte (20) días**: **a)** CITT expedido conforme a las disposiciones de EsSalud. b) CM y, además: **i.** Receta médica suscrita por el médico que expide el CM. **ii.** Recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida; y **iii**. Recibo de compras de la medicina adquirida. Los documentos del literal **b)** deben ser expedidos desde la fecha de inicio del descanso médico y deben ser presentados de manera concurrente con la solicitud de licencia**. 5.4.2 Requisito para el goce a partir del día veintiuno (21): a)** CITT expedido conforme a las disposiciones de EsSalud. **5.4.3** En caso de que el profesor se encuentre hospitalizado: **a)** La solicitud de licencia puede ser presentada por algún familiar o miembro de la comunidad educativa, para lo cual se debe adjuntar la constancia de hospitalización,

para iniciar el trámite de la licencia. Una vez emitido el CITT, este debe ser presentado en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados a partir de su expedición. **b)** En caso no se presente la solicitud de licencia durante la hospitalización, el profesor podrá presentarla en un plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde la fecha en que ha sido dado de alta, adjuntando el CITT correspondiente. **5.4.4** El informe de incapacidad temporal expedido por la COMECI no reemplaza al CITT, por lo que no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal. **5.4.5** La UGEL/DRE realiza la declaración de los días de licencia por incapacidad temporal ante SUNAT mediante el PLAME, con la finalidad de iniciar el trámite del subsidio a cargo de EsSalud, a partir del día veintiuno (21) de incapacidad temporal y hasta donde dure la misma. **5.4.6** De no ser posible presentar el CITT en el plazo establecido en el numeral 5.4 de la presente norma técnica, debido a la demora en la expedición del CITT por EsSalud, el profesor debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de licencia por incapacidad temporal. En este supuesto podrá presentar el CITT dentro los dos (02) días de su expedición, siempre y cuando no se le haya notificado la resolución de denegatoria de licencia.

En atención a la norma mencionada, en el caso de doña **Ninilvina SALAZAR PINEDA**, identificada con DNI Nº 46441172, docente nombrada del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 0636 del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, quien solicita licencia por enfermedad desde el 28 de setiembre al 04 de octubre del 2026, y presenta Constancia de Atención emitido por Hospital Base II Huánuco - EsSalud, la misma que no corresponde a lo previsto en disposición normativa ya que el documento no representa a un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). En consecuencia, la justificación de inasistencia por motivos de salud, es improcedente, por no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley General de Educación Nº 28044; su Reglamento D.S. Nº 011-2012-ED; Ley Nº 28411; Ley Nº 29944 "Ley Nº 29944 "Ley de la Reforma Magisterial"; Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU; TUO de la Ley Nº 27444; y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de licencia por incapacidad temporal a doña **Ninilvina SALAZAR PINEDA**, identificada con DNI Nº 46441172, docente nombrada del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 0636 del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese y Comuníquese

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
EPMR/JA
VGER/JRR.HH.
SVTM/TA